2° JUZGADO CIVIL - SEDE CENTRAL PUNO
EXPEDIENTE : 00562-2024-0-2101-JR-CI-03
MATERIA : TERCERIA
JUEZ : MARTHA IRENE AGUILAR CASTILLO
ESPECIALISTA : GOMEZ MAYDANA TATIANA MARISOL
DEMANDADO : POMA SALAS, PIO FÉLIX
FLORES DE POMA, LIDIA MARINA
MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.
DEMANDANTE : GUTIERREZ CALISAYA, ABELARDO COKE
RAMOS QUISPE, FLORINDA

SENTENCIA N° 0013 - 2025

Resolución Nro. 15

Puno, treinta de enero

Del año dos mil veinticinco.

I. VISTOS: la demanda civil de fojas dos y siguientes, subsanada a folios ciento veintidós sobre tercería de propiedad interpuesta por **Abelardo Coke Gutiérrez Calisaya y Florinda Ramos Quispe** en contra de Pio Félix Poma Salas, Lidia Marina Flores de Poma y MIBANCO – Banco de la Microempresa S.A., postulando las siguientes pretensiones:

1.1. Pretensión Principal.- Tercería de Propiedad para que se disponga la desafectación de la medida cautelar de embargo en forma de inscripción ordenado por en el Expediente Nro. 0600-2022-0-2101-JR-CI-02, la misma que fue ejecutada e inscrita en la Partida Electrónica N° 05004518, Título: 2023-02228620, Asiento N° 6, tramitando con intervención del especialista Raúl Montufar Barrios, recaída sobre el predio urbano ubicado en el Jr. Precursores del Barrio Manto N° 283 y 299 del Distrito, Provincia y Departamento de Puno.

1.2. Pretensión Accesoria.- Se disponga la cancelación del Inscripción registral de embargo de propiedad recaído en la Partida

Electrónica N° 05004518, Título: 2023-02228620, Asiento N° 6, donde consta inscrito el referido embargo.

1.3. Fundamentos de hecho de la demanda. Mediante escrito de demanda de folios dos los demandantes interponen su demanda, bajo los siguientes términos de forma resumida: **i)** que, en fecha treinta de junio de dos mil veintiuno adquirieron en forma de donación el predio urbano ubicado en el jirón Precursores del Barrio Manto, en el distrito, provincia y departamento de Puno, mediante documento público testimonio N° 02,276 otorgado por Pio Félix Poma Salas y esposa Lidia Marina Flores de Poma a favor de los recurrentes, ante notario público Luis Enrique Manrique Salas, bien que tiene un área de 200 m2; **ii)** Que, con fecha posterior a la donación del bien inmueble, veintiséis de julio de dos mil veintidós el demandado MIBANCO inició un proceso judicial de obligación de dar suma de dinero contra los codemandados Poma Salas Pio Félix y Lidia Marina Flores de Poma, como resultado de ese proceso se ordenó una medida cautelar de embargo en forma de inscripción, sobre el bien que ahora es de su propiedad; **iii)** Que, actualmente los recurrentes ostentan la posesión legitima y pacífica del bien inmueble en cuestión desde la adquisición del predio urbano que incluye el mantenimiento y mejora del bien inmueble. La medida cautelar impuesta les afecta de manera significativa ya que implica la privación del espacio que habitan y utilizan para sus actividades diarias, ya que los recurrente no tienen ninguna relación con el litigio en curso que involucra a MIBANCO y no son responsables de las deudas que originaron el embargo; **iv)** Que, la medida cautelar se ha ordenado y ejecutado sobre un bien que no es propiedad de los demandados, ya que el bien es de legitima propiedad de los recurrentes, quienes adquirieron el dominio del mismo en fecha anterior a la decisión cautelar e incluso al mandato ejecutivo del proceso mencionado. Mediante esta acción judicial, se busca restablecer y proteger el derecho de los recurrentes sobre el mencionado bien inmueble, garantizando así su derecho constitucional a la propiedad y

evitando cualquier menoscabo derivado de la medida cautelar impuesta, entre otros argumentos.

2.- Fundamentos de hecho de las absoluciones de la demanda:

2.1 De MIBANCO, Banco de la Microempresa S.A. Mediante escrito de fojas ciento cincuenta y cuatro y siguientes absuelve la demanda bajo los siguientes fundamentos de forma resumida: **i)** que, los codemandados emiten un título valor, el mismo que a falta de pago fue puesto a cobro. Este fue objeto de cobro judicial a través del proceso ejecutivo contenido en el expediente N° 600-2022, fuera de dicho proceso se traba el embargo en forma de inscripción registral que recae sobre el bien de propiedad de los codemandados esto en virtud del principio de la buena fe registral y el principio de publicidad registral. En ese sentido, amparados en el principio de la fe pública del registro, procedieron a ejecutar la medida cautelar de embargo concedida fuera del proceso. **ii)** que, en la actualidad y de acuerdo a la información de registros públicos, los propietarios del inmueble ubicado en el Jr. Precursores N° 283-299 del Barrio Manto del distrito, provincia y departamento de Puno, inscrito en la Partida Registral N° 05004518 de la Oficina Registral Puno son los codemandados Pio Félix Poma Salas y Lidia Marina Flores de Poma. Es bastante cuestionable el documento que contiene la supuesta donación en vista que supuestamente fue celebrado el treinta de junio de dos mil veintiuno y es exhibido después de tres años, asimismo en el proceso de obligación de dar suma de dinero no se hizo mención a la supuesta transferencia, pese a que los codemandados presentaron escritos y nulidades. **iii)** que, del documento se puede concluir que el bien objeto de donación no es el mismo sobre el que se trabó la medida cautelar ordenada en el Exp. 600-2022, pues a su representada se le concedió una medida cautelar para que se afecte el inmueble ubicado en el Jr. Precursores Nros. 283 y 299 del Barrio Manto de la ciudad de Puno, la numeración de dicho inmueble aparece desde su inmatriculación, es decir, desde el veintiuno de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro, por lo que dicha

numeración debería constar en la escritura de la supuesta donación, más aun tratándose de un documento reciente del año dos mil veintiuno, hecho que nos lleva a concluir que estamos frente a dos inmuebles, uno sobre el que recae la medida cautelar y otro que supuestamente fue donado. **iv)** que, otro punto que refuerza su posición es que, de acuerdo a la escritura de donación los demandantes habrían adquirido un lote de terreno; sin embargo, su representada se le concedió una medida cautelar a fin de que se afecte un inmueble ubicado en el Jr. Precursores N° 283 y 299 del Barrio Manto de la ciudad de Puno, de dos pisos y que cuenta con todos los acabados, hecho que se puede verificar del informe pericial sobre obligación de dar suma de dinero. Finalmente los demandantes y los codemandados vienen demostrando acto de connivencia, entre otros argumentos.

2.2 De Pio Félix Poma Salas y Lidia Marina Flores de Poma. Mediante escrito de fojas ciento setenta y cinco los codemandados absolvieron la demanda de forma resumida con los siguientes fundamentos: **i)** que, en fecha treinta de junio de dos mil veintiuno los recurrentes donaron el predio urbano ubicado en el jirón Precursores del Barrio Manto N° 283 y 299 en el distrito, provincia y departamento de Puno a favor de los demandantes, esta donación fue realizada de buena fe y cumpliendo con todas la formalidades legales establecidas por la normativa vigente. Que, al momento de la donación no existían obligaciones pendientes con Mibanco que pudieran afectar la legitimidad de la transferencia del bien inmueble, la donación fue realizada en un contexto de legalidad y transparencia porque se hizo por instrumento público, sin que existieran embargos o cargas que afectaran el inmueble donado, toda vez que la donación se llevó a cabo en fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, año anterior a la interposición de la demanda por parte de Mibanco y fecha en la que los recurrentes se encontraban al día con sus obligaciones contraídas con el banco. **ii)** que, los demandantes asumieron la conducción del inmueble donado confiado en su legítima titularidad y en la ausencia de

cualquier afectación legal sobre el predio. Desde la donación han ejercido la posesión continua, pública y pacífica del bien, cumpliendo con todas las obligaciones inherentes a la propiedad y realizando mejoras significativamente en el inmueble. Ahora la medida cautelar afecta gravemente los derechos de los donatarios quienes adquirieron el bien inmueble de buena fe y sin la existencia de gravámenes, modos o cargos algunos, entre otros argumentos.

3.- ACTIVIDAD JURISDICCIONAL:

i) Admisión de la demanda.- Por resolución número **tres** de folios ciento treinta y ocho, se admite a trámite la demanda, confiriéndose traslado a la parte demandada por el plazo de diez días.

ii) Contestación de los demandados.- Mediante resolución número cinco de folios ciento sesenta y nueve se da por absuelto la demanda por parte de la demandada MIBANCO. De igual forma mediante resolución siete de fojas ciento noventa y tres se dio por absuelto la demanda por los codemandados Pio Félix Poma Salas y Lidia Marina Flores de Poma.

iii) Saneamiento, Fijación de Puntos Controvertidos y Audiencia de pruebas.- Por resolución número diez dictada en acto de audiencia que obra en fojas doscientos veinticinco y siguientes, se resuelve declarar saneado el proceso por existir una relación jurídico procesal válida entre los demandantes como sujeto procesal activo y los demandados como sujeto procesal pasivo y mediante resolución once se fijan los puntos controvertidos, se admiten los medios probatorios de los demandantes y se dispone prescindir la audiencia de pruebas, al haberse admitido únicamente documentales.

iv) Llamado para sentenciar.- Mediante resolución trece de folios cuatrocientos setenta y nueve, se ordena el ingreso de los autos a despacho para sentenciar, toda vez que está expedito para emitir sentencia, siendo éste el estado del proceso.

II. CONSIDERANDO:

PRIMERO.- FINALIDAD DEL PROCESO. La finalidad de proceso es definir los conflictos intersubjetivos de los justiciables, haciendo efectivo los derechos sustanciales, a fin de lograr la paz social en justicia, como lo dispone el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, concordante con el artículo 50 inciso 4 del mismo Código.

SEGUNDO.- ACTIVIDAD PROBATORIA. Que, el artículo 188° del Código Procesal Civil, señala expresamente que "Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones". En la misma línea de determinaciones jurídicas el artículo 196° de la misma norma, establece que es obligación de las partes probar los hechos que aleguen, facilitando el material probatorio necesario al juzgador para formar sus convicciones sobre los hechos alegados o invocados; que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 197° de la norma citada, serán valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando una apreciación razonada, sin embargo en la resolución sólo serán expuestas las valoraciones esenciales y determinantes que sustenten su decisión.

TERCERO.- LA TERCERÍA DE PROPIEDAD. Que, el artículo 533 del Código Procesal Civil establece: *"La tercería se entiende con el demandante y el demandado, y sólo puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados judicialmente por medida cautelar o para la ejecución; o en el derecho Preferente a ser pagado con el Precio de tales bienes. Sin perjuicio de lo señalado, puede fundarse en la propiedad de bienes afectados con garantías reales, cuando el derecho del tercerista se encuentra inscrito con anterioridad a dicha afectación"* La tercería de propiedad (también llamada excluyente de dominio o dominio

excluyente) es el proceso dirigido a acreditar el dominio de un bien sobre el cual recae una medida cautelar dictada en otro proceso o afectado con garantía real, con la finalidad de lograr su desafectación. Por tanto entraña el ejercicio del derecho de defensa de la propiedad frente a una afectación judicial emanada de un proceso judicial dirigido contra persona diferente al propietario, y respecto de una obligación que es ajena a la responsabilidad patrimonial de éste último. Así el artículo 535 del Código Procesal Civil establece que: *"La demanda de tercería no será admitida si no reúne los requisitos del Artículo 424 y, además, si el demandante no prueba su derecho con documento público o privado de fecha cierta, en su defecto, si no da garantía suficiente a criterio del Juez para responder por los daños y perjuicios que la tercería pudiera irrogar."* Esto es que, para la admisión a trámite de la tercería es necesario que el demandante pruebe su derecho con documento público o privado de fecha cierta. La fecha cierta comprende el tiempo en que los actos jurídicos se verifican, surge para resolver los problemas que se presentan cuando existen la concurrencia o conflicto de derechos; la fecha cierta es constancia autentica del momento en que un acto jurídico se verificó.

3.1. Que, siendo que la tercería de propiedad solo puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados por medida cautelar o para la ejecución, debiendo el demandante acreditar su derecho con documento público o privado de fecha cierta. Por lo tanto, corresponderá al demandante probar su derecho de propiedad que invoca respecto al bien afectado y la fecha desde el cual la ostenta para lograr así oponerla, debiendo por su parte el demandado favorecido con la medida cautelar o con la garantía en ejecución, demostrar que entre el tercerista y el demandado en el proceso originario existe connivencia, para así desvirtuar la demanda.

3.2. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PRESENTE CASO.

-En el Código Civil. Artículo 2022.- Oponibilidad de derechos sobre inmuebles inscritos.- "Para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquél a quien se opone. **Si se trata de derechos de diferente naturaleza se aplican las disposiciones del derecho común".**

-El Código Procesal Civil en su Artículo 533, regula la tercería señalando que: "La tercería se entiende con el demandante y el demandado y sólo puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados judicialmente por medida cautelar o para la ejecución; o en el derecho preferente a ser pagado con el precio de tales bienes. Sin perjuicio de lo señalado, puede fundarse en la propiedad de bienes afectados con garantías reales, cuando el derecho del tercerista se encuentra inscrito con anterioridad a dicha afectación".

-Doctrina Jurisprudencial.- Tenemos el VII Pleno Casatorio Civil - Casación Nº 3671-2014-Lima, publicado en diario oficial "El Peruano" el 07 de diciembre de 2015 (negrita y resaltado nuestro). "**Segundo.- Asimismo, declara que constituyen precedente judicial vinculante las siguientes reglas: 1.En los procesos de tercería de propiedad que involucren bienes inscritos**, debe considerarse, de conformidad con lo dispuesto en la segunda parte del artículo 2022 del Código Civil, en concordancia con los artículos 949 y 1219 inciso 1º del mismo cuerpo legal**, que el derecho de propiedad del tercerista es oponible al derecho del acreedor embargante, siempre que dicho derecho real quede acreditado mediante documento de fecha cierta más antigua que la inscripción del embargo respectivo. 2. El Juez de Primera Instancia, de oficio, una vez que sea admitida la demanda, deberá velar por la legalidad de la certificación de la fecha cierta del documento que presente el tercerista**. Para tal fin, podrá oficiar al notario, juez y/o funcionario que haya emitido tal certificación, a efectos de que informe sobre la autenticidad o falsedad de la misma

(…).” Que, todos los derechos subjetivos tienen mecanismos de protección para el reconocimiento y efectividad del conjunto de facultades, poderes y prerrogativas. En el caso de la tercería, busca proteger la propiedad del tercero cuyo bien se encuentra afectado por obligaciones asumidas por un deudor no propietario, sin que le corresponda o se encuentre obligado a ello. En ese sentido, en el caso que el problema sea entre un bien no inscrito y un embargo, se deberá de tener en cuenta lo establecido en el VII Pleno Casatorio Civil - Casación Nº 3671-2014-Lima, publicado en diario oficial “El Peruano” el siete de diciembre de dos mil quince.

CUARTO.- De los antecedentes: Del examen de las copias fedatadas obrantes en fojas doscientos cuarenta y dos y siguientes del expediente N° 600-2022-0-2101-JR-CI-02 y su cuaderno de medida cautelar, se puede establecer lo siguiente:

4.1. Que, la codemandada MIBANCO, Banco de la Microempresa S.A., por ante éste Segundo Juzgado Civil bajo el expediente número 0600-2022 siguió el proceso de obligación de dar suma de dinero en contra de Lidia Marina Flores de Poma y Pio Poma Salas, obteniendo un pronunciamiento favorable en la que se dispone que dichos demandados paguen a su favor la suma de doscientos treinta mil quinientos veintitrés con 82/100 soles, auto final que ha quedado firme por no haber sido interpuesto recurso alguno hasta la fecha antes de la suspensión (así se puede ver de la resolución seis de fojas doscientos ochenta y ocho en la que se declara consentida).

4.2. En dicho proceso de obligación de dar suma de dinero, en el cuaderno cautelar, mediante resolución número uno de fecha **veintiocho de diciembre de dos mil veintidós** *–véase las copias de folios cuatrocientos treinta y siete y siguientes*-, se concedió medida cautelar de embargo en forma de inscripción a favor de MIBANCO, Banco de la Microempresa S.a., afectando entre otro el Predio urbano

ubicado en Jr. Precursores del Barrio Manto N° 283 y 299 del Distrito, Provincia y Departamento de Puno, –y cuyas demás características se encuentran detalladas en la Partida Electrónica N° 05004518, hasta por la suma de doscientos veinte mil soles, la misma que quedó inscrito en fecha **diez de agosto de dos mil veintitrés**, haciendo presente que a la fecha de inscripción de la medida cautelar, en el registro aparecía como titular del inmueble a los demandados Pio Félix Poma Salas y Lidia Marina Flores de Poma.

QUINTO.- **De la pretensión de tercería y contradicción:** Del examen de los actuados en el presente proceso se puede establecer lo siguiente:

5.1. Como se advierte del petitorio de la demanda de fojas dos y siguientes, los demandantes Abelardo Coke Gutierrez Calisaya y Florinda Ramos Quispe interponen demanda de tercería de propiedad, a fin que se deje sin efecto la medida cautelar de embargo en forma de inscripción ordenada en el expediente civil número 0600-2022-CI (cuaderno cautelar 10), esto es, la medida cautelar trabada sobre el inmueble ubicado en el Jr. Precursores del Barrio Manto N° 283 y 299 del Distrito, Provincia y Departamento de Puno, cuyas demás características se encuentran detalladas en la Partida Electrónica N° 05004518.

5.2. Como fundamentos de hecho de la demanda, los demandantes afirman que *con la escritura de contrato de donación suscrito en fecha treinta de junio de dos mil veintiuno ante Notario Público,* adquirieron el predio urbano ubicado en Jr. Precursores del Barrio Manto, en el distrito, provincia y departamento de Puno, precisando que son propietarios a *partir del treinta de junio de dos mil veintiuno*.

5.3. Admitida la demanda y realizada el emplazamiento a los demandados, estos han contestado la demanda, los codemandados Pio Félix Poma Salas y Lidia Marina Flores de Poma afirman que la donación fue realizada antes de haberse interpuesto la demanda de obligación de dar suma de dinero y trabado el embargo. A su turno MIBANCO, alega que su actuar fue de buena fe, ya que en registros públicos sus ahora codemandados aparecían como propietarios, que además el bien inmueble materia embargado y el que fuera donado a los ahora demandantes no son los mismos y que sus codemandados con los demandantes estarían en connivencia.

SEXTO.- ANÁLISIS DEL CASO MATERIA DE CONTROVERSIA.

6.1. Que, evaluado en el presente caso, los demandantes, a través del proceso de tercería solicitan se disponga la desafectación respecto del inmueble ubicado en Jr. Precursores del Barrio Manto N° 283 y 299 del distrito, provincia y departamento de Puno, para tal efecto se disponga el levantamiento del embargo ordenado en el expediente N° 600-2022-CI del Segundo Juzgado Civil de Puno.

6.2. Prevalencia del derecho de propiedad no inscrito sobre embargo inscrito: En el presente caso, debe tenerse en consideración las consideraciones siguientes:

6.3. Del certificado de la Partida 05004518, que corre a fojas cuatrocientos diez y siguientes, aparece que el bien inmueble ubicado en el Jr. Precursores del Barrio Manto N° 283 y 299 del distrito, provincia y departamento de Puno, es de propiedad de la sociedad conyugal formado por Pio Félix Poma Salas y Lidia Marina Flores Andia, por haberlo adquirido en compraventa de su anterior propietario Julio Machaca Portillo y esposa Teófila Caceres Vargas en fecha tres de setiembre de mil novecientos ochenta y ocho –*véase a folios cuatrocientos diez*-, compraventa que fue inscrita en fecha veintiséis de setiembre del año de mil novecientos noventa y cuatro.

6.4. Aparece del asiento D0003 de la indicada ficha registral, que en fecha ***diez de agosto de dos mil veintitrés*** se inscribe la medida cautelar de embargo en forma de inscripción sobre el bien inmueble ubicado en el Jr. Precursores del Barrio Manto N° 283 y 299 del distrito, provincia y departamento de Puno, medida cautelar concedida a favor de MIBANCO Banco de la Microempresa S.A., en el proceso de ejecución de obligación de dar suma de dinero, signado con el número 600-2022-10-CI.

6.5. Los demandantes terceristas han afirmado que adquirieron el predio materia de embargo mediante donación por escritura pública N° 02,276 en fecha ***treinta de junio de dos mil veintiuno***, para lo cual han ofrecido como medio probatorio la escritura pública que corre a fojas catorce a dieciséis.

6.6. De conformidad al VII Pleno Casatorio Civil - Casación Nº 3671-2014-Lima, publicado en diario oficial "El Peruano" el 07 de diciembre de 2015, ha quedado como precedente judicial vinculante que el artículo 2022 del Código Civil, cuando se trata de derechos de diferente naturaleza se aplican las disposiciones del derecho común, esto es, en determinados supuestos el derecho real (por ejemplo propiedad o hipoteca) prevalece sobre el derecho personal (embargo); siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en ella, pues según el pleno referido se ha establecido necesariamente **la existencia de documento de fecha cierta que acredite la propiedad del tercerista de data antigua, la autenticidad y legalidad del documento de fecha cierta;** por lo que en el presente caso, cabe evaluar el documento de sustento de los demandantes; siendo así de la revisión de autos los demandantes son propietarios de un lote de terreno, ubicado en la AVENIDA NUEVA DEL SECTOR MANTO DECLARANDO LOS CELEBRANTES QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL JIRON PRECURSORES BARRIO MANTO

DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO, por haberlo adquirido en compraventa de los codemandados Pio Félix Pomas Salas y Lidia Marina Flores de Poma, ello mediante un instrumento público como es la escritura pública N° 02,276 de fecha treinta de junio de dos mil veintiuno; instrumento que causa convicción a este juzgado pues éste documento no adolece de irregularidades, pues al ser un documento público goza de fecha cierta en atención a su propia naturaleza; pues éste se incorpora en el repertorio de escrituras públicas del Notario, con un número correlativo y fecha de la firma, la cual hace plena fe o constituye plena prueba, en cuanto *al hecho de haberse otorgado y a su fecha*, mientras que el documento privado adquiere fecha cierta en los supuestos reseñados en el artículo 245 del Código Procesal Civil, pues son documentos privados donde no existe la intervención de funcionario público; por lo que el título opuesto por los demandantes es un contrato definitivo que consta en un instrumento público como se puede verificar del testimonio de la escritura pública de fojas ciento cuarenta y cinco y siguientes que fuera remitido por la Notaria Publica Luis E. Manrique Salas en cumplimiento a los solicitado por el juzgado en observación a la segunda regla establecida en el VII Pleno Casatorio Civil que señala: *"El juez de primera instancia, de oficio, una vez que sea admitida la demanda, deberá velar por la legalidad de la certificación de la fecha cierta del documento que presente el tercerista. Para tal fin, podrá oficiar al notario, juez y/o funcionario que haya emitido tal certificación, a efectos de que informe sobre la autenticidad o falsedad de la misma"*. Además se debe tener en cuenta lo referido en la *Casación N° 194-2014-Junín que expresa: "el artículo 535 del Código Procesal Civil exige que para la admisión a trámite de la tercería el demandante pruebe su derecho con documento público o privado de fecha cierta. El significado de fecha cierta comprende el tiempo en que los actos jurídicos se verifican y surge para resolver los problemas que se presentan cuando existe la concurrencia o conflicto de derecho; la fecha cierta es la constancia auténtica del momento en que un acto jurídico se verificó.* ***En los documentos públicos, la fecha se reputa autentica***

por la intervención del funcionario público*. El problema se plantea con respecto a los documentos privados, por cuanto éstos por su propia naturaleza (autógrafo por ser obra de las partes en su relación privada) extenderán su valor probatorio a terceros, a partir del momento que adquieren fecha cierta."* Siendo así, es de apreciar en el presente caso, que la transferencia del bien inmueble materia de litis a favor de los demandantes terceristas resulta siendo eficaz y operó con la celebración de la indicada escritura pública de compraventa en fecha ***treinta de junio de dos mil veintiuno***, en tanto que la medida cautelar concedida a favor de MIBANCO, Banco de la Microempresa S.A., se inscribió en fecha ***diez de agosto de dos mil veintitrés;*** es decir, los demandantes adquirieron el predio sin gravamen. Con todo lo cual se acredita que el inmueble que fuera materia de embargo en forma de inscripción en el proceso 0600-2022-CI, ya no es de propiedad de los codemandados Pio Félix Poma Salas y Lidia Marina Flores de Poma desde el año dos mil veintiuno, por lo que no corresponde a los demandantes responder una deuda que no contrajeron ante la demandada con el bien inmueble materia de litigio que adquirieron, de tal forma que debe de ordenarse su desafectación.

6.7. Que, si bien uno de los argumentos de la codemandada MIBANCO, es que el bien materia de embargo y el que los demandantes habrían adquirido vía donación de sus codemandados no vendría a ser el mismo, pues el del embargo tendría la numeración 283 y 299, mientras que la de la donación no tendría numero; este argumento queda desvirtuada en atención a que si bien en la escritura pública de donación no se hace mención a la numeración que sí se precisa en el proceso de obligación de dar suma de dinero que se encuentra sustentada en la Partida Registral N° 05004518, se puede apreciar que, tanto en la Partida Registral de fojas treinta y dos, la escritura pública de donación de fojas catorce y el informe pericial de fojas trescientos cuarenta y cinco, **coinciden** en el área (200 m2), colindancias (Por el NORTE: con la propiedad de N. Zapana Jr. Precursores por medio, con

20.00 metros lineales, por el SUR: con la propiedad de julio machaca Portillo y esposa, con 20,00 metros lineales, por el ESTE: con la propiedad de julio machaca Portillo y esposa, con 10,00 metros lineales, por el OESTE: con la propiedad de la familia Rojas, Avenida nueva por medio, con 10,00 metros lineales); además, consta que el bien lo han adquirido en la misma fecha, esto es el tres de setiembre de mil novecientos ochenta y ocho y de los mismos vendedores (Julio Machaca Portillo y esposa Teófila Caceres Vargas). Por lo tanto, se puede concluir que el bien inmueble materia de embargo y el que fuera transferido a los demandantes mediante donación vienen a ser el mismo.

6.8. Ahora con respecto a los demás argumentos en que se encuentra sustenta la absolución la demandada MIBANCO de que, es bastante cuestionable el documento que contiene la donación por el tiempo en que se tuvo y no se hubo exhibido y que existiría actos de complicidad entre los demandantes y los codemandados ejecutados ya que no han sido probados, pues el que se haya ofrecido como medio probatorio la declaración de parte de los codemandados y el recibo donde aparece el nombre del hijo de los codemandados no son medios probatorios suficientes para acreditar la connivencia, debido a que conforme al artículo 196 del código procesal civil *"Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos."* Por ende deben desestimarse también estos argumentos.

6.9. Por lo que en merito a lo desarrollado por la Corte Suprema (VII Pleno Casatorio Civil - Casación Nº 3671-2014-Lima), en el conflicto entre el derecho real (propiedad) y el derecho personal (embargo), debe prevalecer el primero en aplicación del último párrafo del artículo 2022 del Código Civil, por tratarse de derechos de distinta naturaleza, debe ser declarada fundada la demanda.

SETIMO.- SOBRE LA PRETENSIÓN ACCESORIA. Que, los demandantes solicitan como pretensión accesoria que *"Se disponga la cancelación del Inscripción registral de embargo de propiedad recaído en la Partida Electrónica N° 05004518, Título: 2023-02228620, Asiento N° 6, donde consta inscrito el referido embargo."* Al respecto, habiéndose acreditado que el bien inmueble materia de embargo pertenece a terceros que no tienen relación con la deuda contraída, corresponde cancelar la inscripción registral de la medida de embargo, más aun que, lo accesorio sigue la suerte de la principal, así se establece en el segundo párrafo del artículo 87° del Código Procesal Civil.

OCTAVO.- SOBRE LAS COSTAS Y COSTOS. Que, conforme lo dispone el artículo 412 del Código Procesal Civil, modificada por el artículo 5 de la Ley 26846 el pago de costas y costos es de cargo de la parte vencida, salvo declaración, expresa y motivada de exoneración; para el caso de autos, la demandada MIBANCO, Banco de la Microempresa S.A., tiene razones atendibles para su exoneración, por cuanto vino ejerciendo su derecho de defensa en virtud a las instrumentales que posee, como son los antecedentes que sirvieron para la anotación de la medida cautelar; por lo que, procede la exoneración de ésta; con respecto de los codemandados Pio Félix Poma Salas y Lidia Marina Flores de Poma, no existiendo un motivo de exoneración, les corresponde el pago de costas y costos que hubiera irrogado el presente proceso.

Por los fundamentos expuestos, el juez del Segundo Juzgado Civil de Puno, administrando justicia a nombre de la Nación emite la siguiente decisión:

III.- FALLO:

DECLARANDO FUNDADA en todos sus extremos la demanda de tercería contenida en el escrito de demanda de folios dos a once,

subsanada a folios ciento veintidós interpuesto por **Abelardo Coke Gutierrez Calisaya y Florinda Ramos Quispe**, en contra de Pio Félix Poma Salas, Lidia Marina Flores de Poma y MIBANCO – Banco de la Microempresa S.A.; en consecuencia, **DISPONGO:** Se levante la medida cautelar de embargo en forma de inscripción recaída sobre el bien inmueble ubicado en el jirón Precursores del Barrio Manto N° 283 y 299 del distrito, provincia y departamento de Puno; cuyas colindancias, medidas perimétricas y demás características obran en la partida registral número 05004518 del registro de la propiedad inmueble de la Oficina Registral de Puno; medida que fuera dictada en el cuaderno de medida cautelar derivado del proceso número seiscientos guion dos mil veintidós guion diez, mediante resolución número uno de fecha veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, por la suma de doscientos veinte mil soles. Consentida y/o ejecutoriada que sea la presente resolución, remítase partes dobles a la oficina Registral de la ciudad de Puno para la cancelación correspondiente. **SIN COSTAS NI COSTOS** del proceso **sólo** para la demandada MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.

Así lo pronuncio, mando y firmo en la Sala de mi despacho del Segundo Juzgado Civil de esta ciudad. Póngase en conocimiento de las partes la presente resolución. **H. S.**

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la versión imprimible localizada en la sede digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. La verificación puede ser efectuada a partir de la fecha del 01-01-2026 hasta el 31-12-26. Base legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029 - 2021 - PCM y la directiva N° 002 - 2021 - PCM/SGTD.
URL: https://drive.google.com/drive/folders/1OZzvbFKmQ6gYzJXMRARqvwxBdFwV5Ot-?usp=drive_link